

戯曲差異化に関する別紙

『雪がとけたら、踊りましょう（仮題）』共同企画のご提案・付属資料

7. 権利の帰属と収益配分の考え方

共同制作で最も揉めやすい箇所です。当方の考えを先にお示しします。契約書の文言は、基本合意後に双方の顧問と詰めることを想定しています。

7-1. 脚本の著作権

著作権法上、脚本の著作権は創作した個人に原始的に帰属します。法人著作の要件を満たすか、契約で明示的に譲渡しない限り、製作者には移りません。

本企画では、著作権は寺戸隆之に留保したうえで、初演から3年間、日本国内での独占上演権を共同製作体（貴社＋OKAMI企画）に許諾する形を提案します。独占期間の経過後は、非独占の継続上演権として貴社のレパートリー（劇団が繰り返し上演できる持ち演目）に残す設計です。第4章に記載した外販は、この独占上演権の範囲内で行えます。

理由を2点申し上げます。第一に、著作権を共有にすると、著作権法第65条第2項により全員の同意なしには利用できなくなり、どちらか一方の事情で作品が動かせなくなります。第二に、買い取り（譲渡）にすると脚本料が大幅に上がり、想定している制作費の枠に収まらなくなります。

再演時および外販時の脚本使用料は、初演の契約時点で決めておくことを提案します。1ステージあたり定額、または上演収入の一定率のいずれかです。

7-2. 演出と振付

演出プランは、その具体的な表現において著作物性が認められる場合があります。本企画では作・演出を寺戸が兼ねますので、初演の演出料に3年間の再演権を含める形を想定しています。

劇中の伝統舞踊については、新規に構成した振付の権利者を明記します。貴社の振付担当者が構成する場合は貴社に帰属させ、外部と共同で構成した場合は共有ではなく主たる創作者に帰属させたいうえで、相互に利用を許諾する形が実務的です。

7-3. 映像と配信

本番の記録映像は、アーカイブおよび内部利用に限って撮影を可とし、公開・配信・二次利用は別途合意事項とすることを提案します。宣伝用の抜粋（数分程度）は初演契約に含めます。

7-4. 収益配分

あきた芸術村での本公演は、貴社が主催者としてチケット収入・二次消費収入をすべて取得する設計です。OKAMI企画は制作費の中から企画料を受け取ります。

第4章の外販についても、貴社が主体となって販売・収受する設計とし、OKAMI企画は脚本使用料の範囲でのみ関与します。県内巡回および東京公演は、会場費・輸送費の負担者と主催者が変わるため、別途の配分設計が必要です。本公演の成立後に協議いたします。

7-5. 第三者の権利に関する表明

脚本執筆者は、本作が第三者の著作権を侵害しないことを表明します。ただし、脚本執筆者が負う補償責任の上限は脚本料の範囲内とすることを提案します。個人の創作者に無制限の責任を負わせる条項は、実務上受け入れが難しいためです。

8. 著作権リスクへの対応

本章は、貴社の法務ご担当者および決裁者に向けた記述です。

8-1. 結論

本企画は、原作の上演権を取得する方式（Aプラン）を採りません。着想源を明示したうえで、著作権法が保護しない「アイデア」の層のみを共有し、保護対象である「表現」の層を全面的に新規創作します。オマージュ（先行作品への敬意を示す新作）として制作する方式です。これをBプランと呼びます。

この方式により、次の3点が確定します。

1. **海外権利者へのライセンス料は発生しません。** 上演権の許諾を求めないため、ロイヤリティの支払い義務が生じません。想定している制作費のうち、権利処理に充てる金額はゼロです。
2. **海外エージェント（上演権を管理する代理人）との交渉工程が発生しません。** 上演権交渉は数か月を要し、かつ成否が読めません。この工程を持たないため、開幕日程が権利者側の事情で崩れることがあります。
3. **改変制限を受けません。** 上演権契約には通常、脚本の改変禁止条項が付きます。本方式ではこの制約がないため、こたつ客席という上演形態、秋田の伝統舞踊の導入、上演時間の設定のすべてを、貴社と当方の判断だけで決められます。

8-2. 法的な根拠

著作権法が保護するのは、思想または感情を創作的に表現したもの（同法第2条第1項第1号）です。着想、主題、設定、抽象的な筋書きといった「アイデア」の層は保護の対象外である、というのが確立した理解です（アイデアと表現の二分論）。

したがって、次の3つはいずれも著作権の保護が及ばない層に属します。「厳しい冬に姉妹が身を寄せ合って暮らす」という設定。「日常の閉塞とそこからの解放」という主題。「音楽が鳴り出した瞬間に人物が踊り出す」という劇的な着想です。これらを本作が共有すること自体は、権利侵害を構成しません。

一方、保護されるのは具体的な表現、すなわちセリフ、ト書き、個々の場面の具体的な運び、人物同士のやり取りです。本作はこれらを100%新規に創作します。

8-3. 翻案との境界と、意図的な構造の差異化

上記だけでは足りません。既存著作物の設定を変えて作り直す行為は「翻案」（同法第27条）に当たり得るためです。

翻案の成否について、最高裁は江差追分事件判決（平成13年6月28日）において、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるかを基準としました。すなわち、個別のセリフが異なっているも、特徴的な場面の順序や劇的構造の組み合わせが酷似する場合には、翻案と評価される余地が残ります。

本作は、この基準を意識して、次の4点で劇的構造を意図的にずらしています。

1. **人物構成を変更しました。**五人姉妹という構成を採らず、四人姉妹と成人した末弟という構成にします。この末弟は、原作の語り手（幼少期の回想として物語を語る息子）とは、立場も年齢も劇中での機能も異なり、物語内の現在を生きる当事者です。
2. **語りの枠組みを用いません。**原作の骨格である回想形式そのものを採用せず、全篇を現在進行の場面として構成します。
3. **踊り出す契機を差し替えました。**原作で最も知られた場面である「ラジオから音楽が流れ出した瞬間に姉妹が衝動的に踊り出す」という運びについて、本作では家屋の損壊という別の出来事を契機に置き、場面の機能と物語上の位置づけを変えます。
4. **物語の起点を原作にない出来事に置きました。**外から戻った弟が家族の解体を提案する、という発端は原作に存在しません。この起点により、以降の場面の連なりは原作とは別の論理で進行します。

これらは表面的な変更ではなく、物語がどのように動くかという構造そのものの差異です。

8-4. 実務上の手当て

1. **脚本初稿の完成時点で、著作権を専門とする弁護士の確認を受けます。**費用は10～20万円程度を見込み、制作費の予備費から支出します。結果は書面で保管し、貴社にもご共有します。
2. **宣伝物および取材対応では、原作名を表示しません。**「『Dancing at Lughnasa』のオマージュ」という表示は、本作が同作の二次的著作物であることを自ら認めたものと解釈されうるためです。着想源に関する記述は、本紙のような内部検討資料と、関係者間の合意文書に限定します。
3. **創作過程の記録を残します。**差異化の方針を脚本開発の初期段階で文書化し、寺戸と共有します。独立に創作したことを示す記録は、万一の際の防御資料になります。

4. 着想源となった実在の姉妹の伝記的事実については、事実そのものに著作権は及びません。ただし参照した記事の文章表現をそのまま用いることは避け、出典を明記します。

8-5. 残るリスクの水準について

以上の設計により、権利者との交渉、ライセンス料、改変制限という3つの実務上の障害は完全に取り除かれます。侵害リスクについても、二分論に基づく設計と4点の構造的差異により、実質的に極めて低い水準まで下げられると考えています。

そのうえで申し上げます。創作物について「侵害の可能性がゼロである」と第三者が断定することは、法制度の性質上、誰にもできません。だからこそ、弁護士の確認と創作記録の保存を工程に組み込み、書面で担保する設計としました。この点をあえて明記するのは、貴社の法務ご担当者が同じ問いを立てられたときに、この資料がそれに耐えるものであってほしいと考えるからです。